

1501906-69.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Leve

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... (PROCESSO 0010950-31.2011.8.26.0019 - fl. 27 roubo majorado)

mas a condenação será utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501906-69.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501906-69.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2194096/2021 - DEL.DEF.MUL. S.BARBARA DOESTE, 13616439 - DEL.DEF.MUL. S.BARBARA DOESTE, 899/21/318 - DEL.DEF.MUL. S.BARBARA DOESTE, 2194096 - DEL.DEF.MUL. S.BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDER RODRIGO ALVES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a E. R. A. da S. (com qualificação à fl. 6) as condutas correspondentes ao artigo 129, § 13 do Código Penal, observada a Lei nº 11.340/06, praticadas em 27/05/2021, nas modalidades consumadas, tendo como vítima V. M. C.

Segundo a denúncia: "no dia 27 de maio de 2021, por volta das 14 horas, na Rua Alfredo Grupo, nº 254, Jardim Europa, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, E. R. A. da S., qualificado a fls. 3, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira V. M. C., causando-lhe

lesões corporais, consoante laudo pericial de fls. 12/13."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 75/76); 2) o recebimento da denúncia (fls. 90/91) em 15/08/2022; 3) a defesa (fls. 117/118); e 4) a colheita de prova oral em juízo.

Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais orais.

Anoto ainda o encarceramento de E. R. A. da S., preso por outro juízo (fls. 144 - autos nº 1500242-95.2022.8.26.0394).

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021): Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)"

A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (fls. 6/8); laudos de exames de corpo de delito (fls. 15/16).

2.2. Da autoria.

A autoria de E. R. A. da S também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir. Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 2/3), aos depoimentos (fls. 12 e 70), ao laudo pericial (fls. 15/16) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "o denunciado, após se desentender com a vítima, enforcou-a, causando-lhe lesões corporais de natureza leve. Em seguida, E. tentou se apoderar de uma faca, todavia, V. conseguiu pegá-la antes atingindo-o no braço e conseguiu fugir em seguida."

Nesse sentido, a vítima V. M. C. (fl. 12), relatou que: "no dia 25/05/2021 a vítima estava em sua residência juntamente com o autor e solicitou novamente para o autor se retirar, como a vítima ficou com medo do autor ficar com a cópia da chave da residência, ela pediu para ele, onde ele afirmou que estaria no local, logo depois se retirou. A vítima aduz que não achou a chave, mas logo após fez uma mochila para dormir na residência de sua genitora que se localiza na rua da Mocidade, nº 81 Residencial Jardim Fibra, Nova Odessa/SP, onde a vítima ficou até na manhã deste dia. Hoje, dia dos fatos, a vítima informa retornou para a sua residência perto das 12hs, local dos fatos e averiguou a motocicleta do autor estacionada dentro da residência, então a vítima foi até ao autor e solicitou para que ele se retirasse novamente, o autor negou e começou as agressões físicas, começou a enforçar a vítima deixando marcas em seu pescoço, e jogou ela perto da pia da cozinha ainda enforcando ela, a vítima pediu para ele parar de enforcá-la e largar ela e ainda solicitou que ele se retirasse da residência, o autor disse que iria matá-la então o autor foi tentar pegar uma faca, mas a vítima conseguiu pegar primeiro, e fez um pequeno furo no seu braço direito. Seguidamente a vítima conseguiu correr e chamou a Polícia Militar, e logo depois que eles chegaram informaram que ela deveria fazer um boletim de ocorrência e saíram do local, o autor ainda estava no local e ao esperar a vítima entrar na residência começou a agredi-la novamente, o autor pegou outra faca para atacar a vítima, a vítima pegou a faca para tentar se defender, as agressões e ameaças duraram em torno de 03hs e 30min no dia dos fatos. A posteriori a vítima ligou para sua genitora, onde a mesma estava trabalhando nesta urbe, e após ligar a vítima tentava sair da residência e das agressões mas não conseguia, seguidamente a sua genitora ao chegar no local dos fatos, acalmar o autor e pedia para abrir o portão, para que a vítima conseguisse sair da residência e logo em

seguida veio até esta unidade policial para realizar o boletim de ocorrência." Em juízo disse que haviam brigado e havia mandado o réu embora. Cerca de 2 ou 3 dias depois, ele foi até a casa da vítima. A vítima estava na casa de sua mãe. Quando voltou, o réu estava lá, a vítima o mandou embora, ele se recusou. O réu pegou a vítima pelo pescoço. Também foi agredida e lesionada em seu olho. Conseguiu ligar para sua mãe, que pediu um Uber e foi até a casa da vítima. Os ânimos estavam mais tranquilos. A testemunha conversou com o réu e ele foi embora. Ele morava com a vítima, mas já tinha ido embora e levado todos os seus pertences dois dias antes. O réu tinha uma cópia da chave da casa e a vítima, por receio, tinha dormido 2 dias na casa de sua mãe. Depois desse dia, nunca mais tiveram contato. Além de pega-la pelo pescoço, ele pegou uma faca e disse que a mataria. A vítima pegou uma faca na cozinha e atingiu o réu.

No mesmo sentido foram as narrativas da testemunha Valdeci Mariano Ribeiro, mãe da vítima, que disse que filha e réu estavam discutindo no dia. Duas ou três noites anteriores ela dormiu na casa da depoente e quando voltou para casa o réu estava no local. Ela pediu para ele ir embora e ele se recusou a sair. Eles discutiram. A filha estava machucada e o réu também. A filha estava machucada na região do olho, mas não se recorda ao certo das demais regiões do corpo. A depoente pediu para que o réu saísse de casa e ele foi educado e saiu.

Por sua vez, o acusado E. R. A. da S (fl. 75 e em juízo) confessou a prática do delito. Asseverou que: "no dia em questão, a vítima retornou para a casa e viu sua motocicleta estacionada, então ela solicitou para que ele se retirasse novamente, mas negou e começou as agressões físicas, começou a enforçar a vítima deixando marcas em seu pescoço e a jogou perto da pia da cozinha ainda enforcando ela. A vítima pediu para parar de enforcá-la e largar e ainda solicitou que ele se retirasse da residência. Disse que iria matá-la, então tentou pegar uma faca, mas a vítima conseguiu pegar primeiro e fez um pequeno furo no seu braço direito. A vítima conseguiu correr e chamou a Polícia Militar, e logo depois que eles chegaram informaram que ela deveria fazer um boletim de ocorrência e saíram do local. Ainda estava no local e ao esperar a vítima entrar na residência começou a agredi-la novamente, pegando outra faca para atacar a vítima, a vítima pegou a faca para tentar se defender. A vítima ligou para sua genitora, onde a mesma chegou no local dos fatos, lhe acalmou e pedia para abrir o portão, para que a vítima conseguisse sair da residência."

Em juízo alterou sua versão. Disse que não chegou a agredi-la. Viveram um relacionamento conturbado. Usou cocaína num período da vida e a vítima não aceitava. Um dia anterior tinham brigado e o réu foi embora com algumas peças de roupa. No dia seguinte retornou para casa do casal. A vítima chegou e começou a discutir, falar alto, e o réu tentava acalmá-la. Chegou um ponto em que a vítima foi para cima do réu e o agarrou com as unhas, quando o réu a empurrou. A vítima bateu no saco de arroz e estourou no chão, quando ela voltou para frente, escorregou e bateu o olho na cadeira. A vítima pegou uma faca e foi para cima do réu e o atingiu em algumas partes do corpo.

Desta forma, os relatos são claros e uníssonos, inexistindo qualquer indício de que as denúncias se tratem de artifício utilizado com o objetivo de prejudicar o réu, até porque, embora seja essa sua argumentação - de que a vítima estaria mentindo - não apontou qualquer fato plausível que ensejasse tal vingança por parte dela.

A vítima narrou os fatos de forma harmônica e coesa, tanto em solo policial quanto em juízo, de que as agressões partiram do réu. O réu, por outro lado, se confessou os fatos em solo policial, negou em juízo, alterando sua versão, com o único objetivo de livrar-se de uma condenação. Além disso, o réu já havia saído da residência dias antes e, contrariamente à vontade da vítima, retornou ao local, quando ela pediu que ele saísse, momento em que as agressões tiveram início por parte do réu. A vítima apenas se defendeu. Em verdade, quisesse evitar um confronto, e o réu sequer deveria ter ido ao local ou se retirado quando a vítima pediu para que o fizesse. Não foi o que fez.

Por fim, tanto o depoimento da vítima na fase policial quanto o da testemunha ouvida na fase extrajudicial e em juízo são claríssimos a justificar a procedência em relação ao delito de lesão corporal. Além disso, o laudo pericial de exame de

corpo de delito (fls. 15/16) dá conta de que a vítima apresentava equimoses arroxeadas em região infraorbicular esquerda, com edema +/-4 associado; estigmas ungueais esparsos com equimose avermelhada associada em região cervical lateral direita, concluindo pela existência de lesão corporal leve. Desta forma, tenho que os elementos dos autos se revelam aptos para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para E. R. A. da S..

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, o réu é multirreincidente, de modo que utilizarei apenas uma condenação como Maus Antecedentes (PROCESSO 0010950-31.2011.8.26.0019 – fl. 27 roubo majorado)

mas a condenação será utilizada na segunda fase da dosimetria da pena.

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dado passível de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, há dados que devem ser valorados negativamente. É que além da agressão consistir em esganadura, o próprio réu, na fase policial, disse que iria mata-la e tentou se apoderar de uma faca para golpeá-la, a demonstrar maior risco à própria vida da vítima, que não era a primeira vez que tinha sido agredida pelo réu, conforme se verá na segunda fase da dosimetria da pena.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico.

Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento das vítimas: não houve influência relevante, digna de apreciação nesta etapa, por parte da conduta de qualquer ofendido.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “1 (um) a 4 (quatro anos) de reclusão” (art. 129, § 13º, do Código Penal). Tendo em conta todas as ponderações, listadas julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal, resultando em “02 (dois) anos de reclusão” (art. 129 § 13º, do Código Penal).

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Inexistem circunstâncias atenuantes. O réu negou em juízo ter dado início às agressões, agregando tese defensiva de que teria agido em legítima defesa. Ademais, a confissão não foi utilizada por este juízo para fundamentar o decreto condenatório.

É reincidente (art. 61, I), pois cometeu novos delitos após condenações transitadas em julgado por fatos anteriores, não havendo ainda transcorrido o período de depuração (autos nº 1512231-30.2020.8.26.0019, reincidência específica - nº 0004517-84.2010.8.26.0394, reincidência genérica) (arts. 63 e 64, I).

Considerando-se a multirreincidência do réu, inviável a compensação da atenuante com a agravante mencionada. Nesse sentido: REsp 1.356.527, Quinta Turma. Segundo o relator, Min. Marco Aurélio Bellizze, "Equiparar o acusado reincidente ao multirreincidente, de forma simplista, seria violar o princípio constitucional da individualização das penas, que preconiza a necessidade de distinguir condutas ilícitas e pessoas condenadas pela prática de infrações penais, bem como o princípio da proporcionalidade, que elege, entre os seus muitos parâmetros, a necessidade de preponderância da agravante de multirreincidência sobre a atenuante da confissão, na busca da almejada pena justa". Também a Sexta Turma, REsp 1.424.247."

Desta forma, considerando a reincidência genérica (autos nº 0004517-84.2010.8.26.0394 - a extinção da pena só ocorreu em 31/01/2019), bem como a reincidência específica (nº 1512231-30.2020.8.26.0019) - importa destacar que a condenação envolve a mesma vítima do presente feito, oportunidade em que novamente o réu a agrediu e descumpriu medidas protetivas que haviam sido deferidas - de rigor majoração mais severa, de modo que aumento a pena em 2/3, resultando em "3 anos e 4 meses de reclusão".

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, inexistindo quaisquer outras causas modificativas de pena, dou esta por definitiva.

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à natureza da reclusão da pena cominada, à multirreincidência, mormente a específica, contra a mesma vítima, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de o fato decorrer de violência à pessoa, descabe substituição por restritiva (art. 44, I, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, II, do CP).

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra E. R. A. da S. (com qualificação à fl. 6), por haver incorrido nas sanções do artigo 129, § 13 do Código Penal, observada a Lei nº 11.340/06, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP, CONDENAR a parte acusada a "3 anos e 4 meses de reclusão" em regime inicial fechado.

Recurso em liberdade.

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Sentença dada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se oportunamente.

Santa Bárbara d'Oeste, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA